泉州市市场监督管理局
行政处罚决定书

泉市监一处罚〔2024〕9号

当事人：泉州市第一医院

主体资格证照名称：事业单位法人证书

统一社会信用代码：12350500048924004 1C

住所：泉州市东街 248-252 号

法定代表人：黄志扬

2024年9月6日，根据有关线索，我局对当事人涉嫌不执行政府指导价予以立案调查。执法人员通过现场检查、提取收费数据、提取患者病案资料、询问调查等方式开展案件调查。2025年12月30日，案件调查终结。

经查，当事人存在如下违规收费行为：

1.2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 27 日，开展重症监护时，除收取重症监护费用外，还重复收取被包含于项目内涵的特级护理的费用，多收特级护理费用 2960 元；

2.2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 29 日，开展重症监护时，除收取重症监护费用外，还重复收取被包含于项目内涵的Ⅰ级护理的费用，多收Ⅰ级护理费用 301800 元；

3.2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 27 日，开展重症监护时，除收取重症监护费用外，还重复收取被包含于项目内涵的Ⅱ级护理的费用，多收Ⅱ级护理费用 25700 元；

4.2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，开展重症监护时，除收取重症监护费用外，还重复收取被包含于项目内

涵的动静脉置管护理的费用，多收动静脉置管护理费用 1528716 元；

5.2022 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 7 日，开展单胎顺产接生时，除收取单胎顺产接生费用外，还重复收取被包含于项目内涵的宫颈内口探查术的费用，多收宫颈内口探查术费用 2475 元；

6.2022 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 8 日，开展冠脉内局部药物释放治疗术时，除收取冠脉内局部药物释放治疗术费用外，还重复收取被包含于项目内涵的冠状动脉造影术的费用，多收冠状动脉造影术费用 33210 元；

7.2022 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 6 日，开展全身麻醉时，除收取全身麻醉费用外，还重复收取被包含于项目内涵的气管插管术的费用，多收气管插管术费用 2873 元；

8.2022 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 7 日，开展睡眠呼吸监测时，除收取睡眠呼吸监测费用外，还重复收取被包含于项目内涵的睡眠呼吸监测过筛试验的费用，多收睡眠呼吸监测过筛试验费用 8671 元；

9.2022 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 4 日，开展牙髓失活术时，除收取牙髓失活术费用外，还重复收取被包含于项目内涵的开髓引流术的费用，多收开髓引流术费用 43323 元；

10.2022 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 12 日，开展复杂牙拔除术时，除收取复杂牙拔除术费用外，还重复收取被包含于项目内涵的拔牙创面搔刮术的费用，多收拔牙创面搔刮术费用 52327.34 元；

11.2022 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，开展根管

充填术（特殊仪器）时，除收取根管充填术（特殊仪器）费用外，又重复收取被包含于项目内涵的根管充填术的费用，多收根管充填术费用 36351 元；

12.2022 年 1 月 1 日至 2025 年 4 月 24 日，开展根管预备（特殊仪器）时，除收取根管预备（特殊仪器）费用外，还重复收取被包含于项目内涵的根管预备的费用，多收根管预备费用 52699.5 元；

13.2022 年 1 月 1 日至 2025 年 2 月 13 日，开展牙体缺损黏结修复时，除收取牙体缺损黏结修复费用外，还重复收取被包含于项目内涵的简单充填术的费用，多收简单充填术费用 32618.25 元；

14.2022 年 1 月 1 日至 2025 年 5 月 9 日，开展牙髓失活术时，除收取牙髓失活术费用外，还重复收取被包含于项目内涵的局部浸润麻醉的费用，多收局部浸润麻醉费用 25276 元；

15.2022 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 21 日，开展引导性牙周组织再生术时，除收取引导性牙周组织再生术费用外，还重复收取被包含于项目内涵的牙龈翻瓣术费用，多收牙龈翻瓣术费用 2875 元；

16.2022 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 23 日，未使用间接胆红素检测试剂而收取血清间接胆红素测定费用 511142.4 元（住院 265539.6 元，门诊 245602.8 元）；

17.2022 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 25 日，开展彩色多普勒超声常规检查时，对第二个部位起的每个计价部位未按 64.4 元计费，多收彩色多普勒超声常规检查费用 42008 元；

18.2022 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 27 日，重症监护 1 天计费时长超过 24 小时，多收重症监护费用 5416 元。

上述第 1 项至第 18 项，多收费费用合计 2710441.49 元。其中，对第 16 项行为，泉州市医疗保障局已对当事人 2022 年 6 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日期间的违规行为（违规金额 160682.4 元）进行处理并给予相应罚款（泉医保字〔2023〕16 号，2023 年 12 月 7 日），因同属一个性质的行为，我局不再重复给予处罚。因此，当事人实际多收 2549759.09 元（2710441.49 元-160682.4 元），即当事人的违法所得为 2549759.09 元。

另，对第 4 项行为，当事人根据《泉州市医疗保障局转发国家医疗保障局关于开展 2025 年定点医药机构违法违规使用医保基金自查自纠工作的通知》要求，开展自查自纠，将 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 2 月 28 日多收的 816234 元，于 2025 年 3 月 25 日退回泉州市医疗保障基金中心。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.《案件线索移交单》（价竞移字〔2024〕1 号），证明案件来源情况；

2.当事人的《事业单位法人证书》、《医疗机构执业许可证》、法定代表人身份证复印件，以及授权委托书、被授权人身份证复印件，证明当事人主体资格及相关人员身份情况；

3.现场笔录，询问笔录，数据光盘，部分患者的门诊病历、病案首页、医嘱单、费用清单、检验报告单等材料，证明当事人的违法事实以及违法所得情况；

4.泉州市医疗保障局《行政处罚决定书》（泉医保字

〔2023〕16 号）、《泉州市第一医院关于开展 2025 年度医保基金使用自查自纠的情况报告》等材料，证明当事人被泉州市医疗保障局处罚情况和自查自纠情况；

5.其他相关材料。

我局于 2026 年 1 月 30 日向当事人送达了《行政处罚告知书》（泉市监一罚告〔2024〕9 号），告知了拟作出的行政处罚和责令退款的内容以及事实、理由、依据，并告知当事人依法享有陈述、申辩及要求举行听证的权利。当事人在法定期限内未提出陈述、申辩要求，未要求举行听证。

依据《中华人民共和国价格法》第四十一条、《价格违法行为行政处罚规定》第十六条第一款、《市场监督管理行政处罚程序规定》第五十九条的规定，2026 年 2 月 9 日我局向当事人送达《责令退款通知书》(泉市监一责退〔2024〕9 号）。当事人在规定期限届满后仍有 1733525.09 元无法退还缴费人。

当事人未按《泉州市医疗机构医疗服务项目及泉州市公立医院医疗服务项目价格表》规定进行收费，违反了《价格法》第十二条“经营者进行价格活动，应当遵守法律、法规，执行依法制定的政府指导价、政府定价和法定的价格干预措施、紧急措施”的规定，第 1 项-第 15 项、第 18 项收费行为构成《价格违法行为行政处罚规定》第九条第六项“采取分解收费项目、重复收费、扩大收费范围等方式变相提高收费标准的”价格违法行为；第 16 项收费行为构成《价格违法行为行政处罚规定》第九条第十项“不按照规定提供服务而收取费用的”价格违法行为；第 17 项收费行为构成《价格违法行为行政处罚规定》第九条第一项“超出政府指导价

浮动幅度制定价格的”价格违法行为。

对当事人上述价格违法行为，应依据《中华人民共和国价格法》第三十九条“经营者不执行政府指导价、政府定价以及法定的价格干预措施、紧急措施的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处以罚款；情节严重的，责令停业整顿。”和《价格违法行为行政处罚规定》第九条“经营者不执行政府指导价、政府定价，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得 5 倍以下的罚款；没有违法所得的，处 5 万元以上 50 万元以下的罚款，情节较重的处 50 万元以上 200 万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿：（一）超出政府指导价浮动幅度制定价格的；（六）采取分解收费项目、重复收费、扩大收费范围等方式变相提高收费标准的；（十）不按照规定提供服务而收取费用的”规定进行处罚。

当事人积极配合市场监管部门调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料，该情形符合《福建省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十一条第二项“有下列情形之一的，可以依法从轻或者减轻行政处罚：（二）积极配合市场监管部门调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料的；”规定，当事人积极主动开展整改工作，于 2025 年 3 月 25 日主动将自查自纠时发现的违规收费款项 816234 元退回泉州市医疗保障基金中心，该情形符合《福建省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十条第二项“有下列情形之一的，应当依法从轻或者减轻行政处罚：（二）主动消除或者减轻违法行为危害后果的；”规定，予以从轻处罚，应依据《福建省市场监督管理系统适用<价格法><价格违法行为

行政处罚规定>行政处罚裁量基准》JG-1 项，从轻情节档“有违法所得的，可处违法所得 1.5 倍以下的罚款；”予以裁量。

综上，当事人上述行为违反了《中华人民共和国价格法》第十二条规定，依据《中华人民共和国价格法》第三十九条和《价格违法行为行政处罚规定》第九条、第十六条第二款规定，现责令当事人改正上述违法行为，并决定处罚如下：

1.没收逾期未退还的违法所得 1733525.09 元；

2.罚款 2070450.28 元。

以上罚没款合计 3803975.37 元。

当事人应当自收到本行政处罚决定书之日起十五日内，将罚没款按照《福建省政府非税收入缴款通知书》的要求缴至规定账户。到期不缴纳罚没款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款和《价格违法行为行政处罚规定》第二十一条的规定，本局可以每日按罚款数额的百分之三和违法所得数额的千分之二加处罚款，并依法申请人民法院强制执行。

如当事人不服本行政处罚决定，可以在收到本行政处罚决定书之日起六十日内向泉州市人民政府申请行政复议；对行政复议决定不服的，可以在收到复议决定书之日起十五日内依法向丰泽区人民法院提起行政诉讼。行政复议或者行政诉讼期间，本行政处罚决定不停止执行。

泉州市市场监督管理局

2026年03月10日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式二份，一份送达，一份归档。